

1525625-59.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE FERNANDO ALVES DOS SANTOS e outro

VISTOS, etc.

KAUE BARBOSA DIAS e ANDERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 61, inciso II, alínea "j", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1525625-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525625-59.2020.8.26.0228 - Controle nº 1.468/20

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE FERNANDO ALVES DOS SANTOS e outro

VISTOS, etc.

KAUE BARBOSA DIAS e ANDERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 15:30 horas, na Rua Rafael Ficundo, altura do nº 637, Jardim Colina, nesta capital, traziam com eles, para venda e a consumo de terceiros, 15 porções de maconha, com peso líquido de 66,5g (sessenta e seis gramas e cinco decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido aos réus Kaue e Anderson, respectivamente, em 06 e 18 de dezembro de 2020 (fls. 83 e 102).

Determinou-se a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, a qual

foi juntada aos autos por suas respectivas defensoras. Em seguida, a denúncia foi recebida e os réus citados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que as Dras. Defensoras pugnaram pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como pela nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e pela juntada de documentos pelo Ministério Público após os interrogatórios judiciais. É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente, em face da necessária desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ouvidos em juízo, ambos os réus negaram as imputações que lhe são feitas, apresentando versões harmônicas sobre os fatos, segundo as quais haviam acabado de comprar os entorpecentes discriminados na denúncia para o uso próprio de ambos, de um traficante que fugiu quando da aproximação policial. Usariam essa droga em uma viagem para Bertioga-SP.

Os policiais militares Luiz Fernando Rodrigues Belmonte e Vonei Wilson Soares de Araujo, por sua vez, relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina de motocicleta na data dos fatos, quando se depararam com os dois réus juntos, parados e em pé na via pública. Ao avistarem a viatura, Kaue soltou uma sacola plástica ao chão, o que viram a cerca de três a dez metros de distância. Abordaram e revistaram ambos, nada de ilícito encontrando no corpo e nos trajes de Kaue. Já no bolso da calça de Anderson, apreenderam duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. A tal sacola foi apreendida no exato local em que dispensada, havendo em seu interior mais invólucros de maconha. Ouviram de ambos a confissão de que praticavam ali o tráfico ilícito de entorpecentes. Não presenciaram qualquer ato de venda e não conheciam os réus até a data dos fatos.

E essa foi toda prova oral produzida pela acusação, que, corroborada pela versão unânime dos denunciados, torna incontroverso nos autos o fato de que efetivamente portavam os entorpecentes discriminados na denúncia na data dos fatos.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se as portavam para a venda tal como narrado na denúncia ou para o uso próprio de ambos, tal como alegado em seus interrogatórios judiciais.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

Isso porque nenhum ato de venda de entorpecentes foi presenciado por aqueles dois militares, que afirmaram expressamente estarem os denunciados sozinhos na via pública no momento da abordagem policial.

E pequena quantidade de droga foi apreendida em poder de ambos, qual seja, treze invólucros de maconha na sacola dispensada por Kaue e duas porções de maconha no bolso da calça de Anderson, compatível com o uso de uma única pessoa.

A quantia de 224 reais apreendida, embora não seja insignificante, não traz a certeza de provir daquele comércio ilícito, inclusive porque Anderson afirmou ser oriunda de seu trabalho como "caçambeiro".

O fato de já terem sido os dois réus presos em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes em oportunidade anterior, por si só e da mesma forma, não traz a certeza de que estivessem também praticando esse crime no dia narrado na denúncia, devendo prevalecer, quanto a essa tese, o consagrado princípio in dubio pro reo.

Tais ponderações, analisadas em conjunto, levam-nos à conclusão de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese de nulidade da prova pericial por falta do número do lacre das drogas apreendidas deve ser rechaçada, pois o laudo pericial de fls. 198/200 menciona os números do protocolo, do registro de entrada e do RDO, o que traz a certeza de referir-se aos entorpecentes apreendidos na data dos fatos.

Da mesma forma, as Defesas tiveram ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público na presente audiência judicial, às quais não houve qualquer prejuízo.

A materialidade deste delito subsidiário está demonstrada e decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/15), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual toda a droga apreendida consistia em "Tetrahydrocannabinol" (fls. 198/200).

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 215/217, apenas Anderson tem contra si uma condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, cujo trânsito em julgado é datado de 17 de dezembro de 2018, portanto anterior aos fatos ora tratados e ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. É Anderson, pois, reincidente.

Relativamente ao réu Anderson, que é reincidente, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao réu Kaue, que é tecnicamente primário, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar ANDERSON SANTOS SOUZA, Rg. nº 50.582.42-SSP/SP, filho de Marilene Pereira Santos e Geovane Coelho de Souza, e KAUE FERNANDO ALVES DOS SANTOS, Rg. nº 62.978.939-SSP/SP, filho de Fernanda Alves e Adriano Marques dos Santos, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando a ambos a pena de "prestação de serviços à comunidade", a Anderson pelo prazo de 10 (dez) meses e a Kaue pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Os réus ficam aqui advertidos de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderão ser submetidos à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito